

Дата набрання чинності Публічного договору-
приєднання (публічна оферта)
01.09.2026 року

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ПРИЄДНАННЯ (ОФЕРТА) про надання інформаційно-консультаційних послуг у сфері харчування

Фізична особа-підприємець Мацуляк Діана Віталіївна (ідентифікаційний код **3563212389**), надалі у тексті – **«Виконавець»**, з однієї сторони, та

Фізична особа/законний представник фізичної особи, надалі у тексті **«Замовник»**, з другої сторони, надалі разом **«Сторони»**, а якщо вживається в однині **«Сторона»**, уклали цей Договір про таке:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Даний Договір є публічним договором-приєднання відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.

1.1. Замовник – фізична особа, яка звернулась до Виконавця з метою отримання платних інформаційно-консультаційних послуг (далі – онлайн-консультація, супровід) та інформаційних продуктів (далі – гайди, чек-листи, раціони).

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця укласти даний Договір на визначених Виконавцем умовах, яка адресована необмеженому колу осіб.

1.3. Послуги (далі також – онлайн-консультація, супровід) – це платні інформаційні послуги Виконавця передбачені Прейскурантом, що проводяться (надаються) Виконавцем відповідно до умов цього Договору за допомогою засобів дистанційної взаємодії, зокрема: телефонного зв'язку (мобільний) або мережі Інтернет (відеозв'язок, соціальні мережі, месенджери тощо), за самостійним зверненням Замовника до Виконавця відповідно до умов цього Договору.

1.4. Інформаційний продукт (далі - гайди, чек-листи, раціони) - це платні електронні матеріали Виконавця, що передбачені Прейскурантом, які надаються Виконавцем відповідно до умов цього Договору у вигляді файлів для самостійного використання після повної оплати. З моменту надсилання файлу або надання посилання на завантаження зобов'язання Виконавця щодо передачі інформаційного продукту вважаються виконаними в повному обсязі.

1.5. Акцепт – повне та беззастережне прийняття Замовником публічної оферти (умов цього Договору), що здійснюється шляхом вчинення Замовником дій, визначених Договором. Акцептом цього Договору є оплата Замовником Послуг Виконавця. Цей Договір вважається укладеним між Виконавцем та Замовником та є обов'язковим до виконання без його подальшого підписання з моменту його акцепту Замовником - оплати Послуг.

1.6. Згода на обробку персональних даних – добровільне волевиявлення Замовника щодо надання дозволу на обробку його персональних даних.

1.7. Сторони Договору – Виконавець та Замовник.

1.8. Вебсайт Виконавця – <https://drdi-diet.github.io> на якому розміщений цей Договір.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець зобов'язується надавати Замовнику, який своїми діями виявив намір приєднатись до Договору (здійснив акцепт публічної оферти) інформаційно-консультаційні послуги у сфері харчування (далі також Послуги, онлайн-консультація або супровід), а також надавати право доступу до інформаційних продуктів (далі - гайди, чек-листи, раціони), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

2.2. Конкретний перелік, характеристики, тривалість та вартість Послуг і інформаційних продуктів публікуються на вебсайті Виконавця.

2.3. Послуги та інформаційні продукти, що надаються за даним Договором, є виключно інформаційно-консультаційними у сфері харчування, що мають рекомендаційний та освітній характер, не є медичними послугами чи наданням медичної допомоги, не передбачають встановлення діагнозу чи призначенням медичних препаратів та не замінюють очного медичного огляду.

2.4. Надання інформаційних продуктів (гайдів, чек-листів, раціонів) здійснюється шляхом надсилання Замовнику електронного файлу або посилання на його завантаження на вказану електронну пошту чи у месенджер після повної оплати.

2.5. Замовник зобов'язується приймати та своєчасно оплачувати Послуги та інформаційні продукти відповідно до вимог цього Договору.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

- 3.1.** Вартість Послуг, що надаються Замовнику, визначається на підставі затвердженого Виконавцем Прейскуранта.
- 3.2.** Сторони дійшли згоди, що за надання послуг Замовник здійснює оплату в розмірі, відображеному в Прейскуранті на момент оплати Послуг.
- 3.3.** Оплата Послуг здійснюється у розмірі 50 % або 100% передоплати в безготівковій формі в національній валюті України – гривні шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Послуги вважаються оплачені з моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
- 3.4.** Сплачені Замовником грошові кошти після проведення онлайн-консультації Замовнику не повертаються, крім випадків визначених чинним законодавством, рішенням Виконавця, або якщо така онлайн-консультація не відбулась не з вини Замовника.
- 3.5.** Замовник має право ініціювати перенесення дати та часу проведення онлайн-консультації, попередивши про це Виконавця не пізніше ніж за 24 годин до призначеного часу. У такому разі передоплата зберігається, а нова дата узгоджується додатково.
- 3.6.** У разі скасування Замовником заброньованої онлайн-консультації пізніше ніж за 24 години до узгодженого часу або в разі неявки Замовника на консультацію, внесена передоплата (50% або 100%) Виконавцю не повертається, оскільки послуга вважається такою, що була підготовлена / розпочата у визначений час.
- 3.7.** Оплата інформаційних продуктів (гайдів, чек-листів, раціонів) здійснюється у розмірі 100% передоплати в безготівковій формі в національній валюті України – гривні шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця за допомогою електронних платіжних систем. З моменту надсилання електронного файлу або посилання на завантаження послуги з надання цифрового контенту вважаються виконаними в повному обсязі, а кошти поверненню не підлягають.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 4.1.** Сторони зобов'язуються належним чином користуватись своїми правами та виконувати свої обов'язки, що впливають та прямо чи опосередковано пов'язані з цим Договором.
- 4.2. Замовник має право:**
- 4.2.1.** на запропонованих Виконавцем умовах приєднатися до цього Договору;
 - 4.2.2.** отримати Послуги та інформаційні продукти відповідно до умов цього Договору;
 - 4.2.3.** отримати повну інформацію про Послуги та інформаційні продукти, що надаються за цим Договором.
- 4.3. Замовник зобов'язаний:**
- 4.3.1.** надати повну та достовірну інформацію щодо себе та стану свого здоров'я;
 - 4.3.2.** оплачувати надані Виконавцем Послуги та інформаційні продукти в порядку і в строки, встановлені Договором;
 - 4.3.3.** прийняти оплачені Послуги у визначений при записі день та час або отримати/завантажити придбані інформаційні продукти;
 - 4.3.4.** сприяти Виконавцеві у виконанні його зобов'язань за Договором, у випадках, в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;
 - 4.3.5.** забезпечити наявність власного справного обладнання/програмного забезпечення, а саме засобів зв'язку, доступу до мережі Інтернет, залежно від способу проведення онлайн-консультації, у тому числі за запитом Виконавця можливість візуального зображення Замовника в режимі реального часу. Виконавець не здійснює забезпечення Замовника обладнанням, засобами зв'язку та доступом до мережі Інтернет, а також не несе відповідальність за їх справність під час отримання Замовником Послуг. У випадку несправності обладнання Замовника, засобів зв'язку чи відсутності мобільного зв'язку, доступу до мережі Інтернет під час отримання Послуг, кошти, сплачені Замовником за отримання Послуг поверненню не підлягають.
 - 4.3.6.** надати Виконавцю інформацію та пояснення, що можуть бути необхідними для належного виконання Виконавцем своїх обов'язків за Договором.
 - 4.3.7.** усвідомлювати та підтверджувати, що він самостійно приймає рішення щодо застосування будь-яких рекомендацій, наданих Виконавцем у Послугах та інформаційних продуктах.
 - 4.3.8.** нести повну особисту відповідальність за наслідки використання або невикористання отриманої інформації, рекомендацій чи матеріалів з інформаційних продуктів та консультацій.
- 4.4. Виконавець має право:**
- 4.4.1.** вимагати своєчасної оплати наданих Замовнику Послуг та інформаційних продуктів відповідно до умов цього Договору;
 - 4.4.2.** вимагати виконання інших обов'язків Замовником згідно умов цього Договору;
 - 4.4.3.** відмовити у наданні Послуг та/або надані доступу до інформаційних продуктів у разі порушення Замовником умов цього Договору;
 - 4.4.4.** у випадку настання непередбачуваних обставин (у тому числі, але не виключно: виникнення аварій, несправностей, виходу з ладу обладнання, засобів зв'язку, які використовуються для проведення онлайн-консультацій, або перебоїв зі зв'язком чи у мережі Інтернет, відсутності електроенергії, хвороби чи з інших поважних причин, перенести онлайн-консультацію на іншу дату та/або час, попередивши про це Замовника;
 - 4.4.5.** в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, а також до Прейскуранта, шляхом публікації на вебсайті Виконавця;
 - 4.4.6.** відмовити у наданні Послуг якщо Замовник не з'явився на онлайн-консультацію у погоджений день та час без попередження щонайменше за 24 години до початку онлайн-консультації, при цьому Виконавець має право не повертати кошти за таку онлайн-консультацію (згідно п. 3.6 цього Договору);
 - 4.4.7.** припинити та/або розірвати цей Договір відповідно до його положень.

4.5. Виконавець зобов'язаний:

- 4.5.1.** погоджувати із Замовником дату та час проведення онлайн-консультації із врахуванням умов та особливостей цього Договору;
- 4.5.2.** у порядку та на умовах, визначених Договором надавати Замовнику Послуги та забезпечувати доступ інформаційних продуктів, передбачених цим Договором;
- 4.5.3.** при наданні Послуг та передачі інформаційних продуктів забезпечити збереження конфіденційності, а також виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

- 5.1.** Онлайн-консультація та супровід проводиться за попереднім записом по телефону, через месенджери, електронною поштою, через дірект у соціальній мережі Виконавця за умови здійснення Замовником попередньої оплати замовленої послуги у розмірі та в порядку, встановленому в п. 3.3. Договору, не пізніше ніж за 24 години до початку онлайн-консультації.
- 5.2.** Надання інформаційних продуктів (гайдів, чек-лістів, раціонів) здійснюється шляхом надсилання Замовнику електронного файлу або посилення на його завантаження на вказану електронну пошту чи у месенджер після повної оплати.
- 5.3.** Акцептуючи цей Договір, Замовник підтверджує, що повністю розуміє та усвідомлює той факт, що онлайн-консультація, супровід та інформаційні продукти не є медичними послугами, а лише носить інформаційно-консультаційний та освітній характер, не замінюють очний огляд в лікаря, не передбачають встановлення діагнозу чи призначення лікування.
- 5.4.** Акцептуючи цей Договір, Замовник погоджується з тим, що отримання Виконавцем під час онлайн-консультації чи супроводу, інформації від Замовника не є наданням медичної допомоги (медичних послуг), збором анамнезу, та не має на меті встановлення діагнозу/остаточного діагнозу, призначення лікування, ведення та видачі медичної документації тощо.
- 5.5.** За результатами проведення онлайн-консультації Виконавець може надати Замовнику інформацію у вигляді повідомлення або у формі окремо складеного документа. Такий документ не є медичним документом, несе виключно інформаційний характер та не може розцінюватись як постановка діагнозу, призначення лікування тощо.
- 5.6.** Послуги вважаються надані належним чином та в повному обсязі з моменту (з настанням хоча б однієї з перелічених нижче подій): завершення аудіо-/відео дзвінка та/або відправленням Виконавцем Замовнику інформаційних (текстових та/або аудіо чи відео) повідомлень у будь-який спосіб та у будь-якій формі.
- 5.7.** Інформаційні продукти вважаються переданими належним чином та в повному обсязі з моменту надсилання Виконавцем Замовнику електронного файлу або посилення на нього.
- 5.8.** Оплатою Послуг та/або інформаційних продуктів (акцептом цього Договору) Замовник підтверджує, що ознайомлений з цим Договором, погоджується та приймає його умови в повному обсязі, і його дії не будуть суперечити цьому Договору.

6. ФОРС-МАЖОР

- 6.1.** Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань згідно умов цього Договору, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.
- 6.2.** Обставинами непереборної сили сторони погодилися вважати: аварії, вихід з ладу обладнання, повені, землетруси, пожежі та інші стихійні лиха, війну, воєнні дії, акти тероризму, тривалу відсутність електроенергії; страйки, що відповідають вимогам законодавства, акти центральних органів державної влади, що знаходяться поза розумним контролем сторін (надалі – «Форс-мажор»).
- 6.3.** У випадку виникнення обставин, визначених ст. 6.2. цього Договору, сторона, що зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу сторону в максимально стислий строк направивши письмове Повідомлення про настання таких обставин (надалі - «Повідомлення про Форс-мажор»).
- 6.4.** Повідомлення про Форс-мажор повинно містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість сторони виконувати свої зобов'язання за Договором та на порядок виконання зобов'язань за Договором, у випадку якщо це можливо.
- 6.5.** Коли дія обставин, визначених ст. 6.2. цього Договору, припиняється, сторона, що зазнала їх впливу, зобов'язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту коли сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення, письмово повідомити протилежну сторону про їх припинення. Таке Повідомлення повинно містити інформацію про час припинення дії таких обставин та вказівку на строк, протягом якого сторона виконає свої зобов'язання згідно умов цього Договору.
- 6.6.** Наявність та строк дії обставин непереборної сили має бути належно підтверджено уповноваженим компетентним органом держави місця існування відповідних обставин.
- 6.7.** У випадку, якщо сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, не направить або несвоєчасно направить Повідомлення про Форс-мажор, як це визначено ст.ст. 6.3, 6.4. цього Договору, така сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань згідно умов цього Договору.
- 6.8.** У випадку настання обставин, визначених ст. 6.2. цього Договору, строк виконання зобов'язань сторонами згідно умов цього Договору продовжується відповідно часу, протягом якого діють такі обставини.
- 6.9.** У випадках, коли обставини, визначені в ст. 6.2. Договору діють більше 3 (трьох) місяців, або коли при виникненні таких обставин стає очевидним, що такі обставини будуть діяти більше такого строку, будь-яка сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
- 6.10.** Сторони усвідомлюють, що даний Договір укладається у період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №64/2022 з подальшими змінами. Відповідно до листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 року №2024/02.0-7.1, військова агресія Російської Федерації

проти України, яка стала підставою для введення військового стану в країні, є форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), вони є надзвичайними та невідворотними.

6.11. З урахуванням обставин, викладених у ст. 6.10. цього Договору, Сторони підтверджують свої наміри укласти даний Договір, а форс-мажорні обставини (воєнний стан), які тривають в Україні з 24.02.2022 року на день укладення Договору не перешкоджають Сторонам належним чином виконувати свої зобов'язання за даним Договором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

7.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням іншій Стороні.

7.3. Сплата Стороною неустойки та відшкодування збитків, завданих порушенням цього Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір, якщо інше прямо не передбачено вимогами чинного законодавства України.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки для здоров'я Замовника, погіршення самопочуття; відсутність очікуваного результату, індивідуальні реакції організму.

7.5. Виконавець не гарантує досягнення конкретних результатів.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника, які здійснюються на власний розсуд.

7.7. Виконавець не несе відповідальності за розголошення конфіденційної інформації у разі передачі/надсилання такої інформації Замовником Виконавцю за допомогою засобів зв'язку, що використовувались під час онлайн-консультації.

7.8. Замовник приймає на себе всі ризики та відповідальність пов'язані з використанням інформації, отриманої від Виконавця під час онлайн-консультації або з інформаційних продуктів. Інформація, надана Виконавцем під час надання Послуг та в інформаційних продуктах, не може розцінюватись Замовником як встановлення діагнозу чи призначення лікування, а є виключно оцінкою чи припущенням Виконавця і носить виключно інформаційний характер.

7.9. Замовник зобов'язується не поширювати, не копіювати, не передавати третім особам та не використовувати з комерційною метою інформаційні продукти (гайди, раціони тощо), отримані від Виконавця, оскільки вони є об'єктами інтелектуальної власності Виконавця. У разі порушення цієї заборони Замовник несе повну цивільно-правову та матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Замовник та Виконавець вживатимуть усіх заходів для вирішення спорів та розбіжностей, що виникають з цього Договору або прямо чи опосередковано пов'язані з ним, шляхом проведення дружніх переговорів.

8.3. Сторони домовились про те, що в разі виникнення суперечок за цим Договором обов'язковим є досудовий порядок їх врегулювання (вирішення).

8.4. У разі виникнення у Замовника будь-яких претензій до Виконавця, в межах досудового врегулювання спору Замовник зобов'язаний направити таку претензію Виконавцю у письмовій формі на адресу, що зазначена у реквізитах цього Договору. Виконавець розглядає претензію та надає відповідь або Сторони проводять переговори з метою вирішення спірних питань.

8.5. Сторони вживають всіх передбачених цим Договором заходів досудового врегулювання спору і у випадку недосагнення згоди шляхом дружніх переговорів, спір може бути переданий на розгляд суду у відповідності до вимог чинного законодавства України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, УМОВИ ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його Акцепту Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку дії цього Договору, в тому числі й у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Сторін.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Акцептуючи цей Договір, Замовник, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у електронній формі, у тому числі, але не виключно, по відкритих каналах зв'язку мережі Інтернет, з метою та в обсязі, що є необхідними для надання Послуг за цим Договором, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, та підтверджує, що отримав повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних Виконавця, та що повідомлений про свої права, як суб'єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Сторони зобов'язані зберігати конфіденційну інформацію (у разі, якщо така стане відома у зв'язку із наданням інформаційно-консультаційних послуг Виконавцем) та не розголошувати інформацію про іншу сторону, без письмової на те згоди відповідної сторони. Така інформація може бути надана стороною третім особам без згоди іншої сторони виключно у передбачених законодавчими актами випадків.

12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Даний Договір є публічною офертою-приєднанням. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору не є підставою вважати цей Договір не укладеним, в разі вчинення Замовником дій, що свідчать про прийняття умов цього Договору, його Акцепт.

12.2. Всі умови, викладені в цьому Договорі, є обов'язковими для Сторін. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укласти цей Договір.

12.3. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються вимогами чинного законодавства України.

12.4. З моменту Акцепту цього Договору всі попередні усні та/або письмові домовленості між Сторонами, що стосуються цього Договору втрачають силу.

12.5. Визнання недійсним будь-якого окремого положення цього Договору не є підставою для визнання недійсним цього Договору в цілому. В такому випадку Сторони замінюють недійсне положення адекватним та допустимим у правовому відношенні положенням.

12.6. Припинення (розірвання) цього Договору не скасовує будь-які невиконані зобов'язання жодної з Сторін, встановлені цим Договором, та не звільняє жодну з Сторін від відповідальності за невиконання своїх договірних зобов'язань.

12.7. У випадку зміни прізвища, імені чи по батькові Виконавця, прізвища, імені чи по батькові Замовника, адреси, банківських реквізитів, Сторона, для якої наступили вищевказані зміни, зобов'язана у триденний строк повідомити іншу Сторону.

12.8. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на офіційному вебсайті Виконавця.

12.9. Надсилаючи Виконавцю відгуки, коментарі або інформацію про результати своєї роботи за матеріалами Виконавця, Замовник добровільно надає згоду на їх використання (публікацію) Виконавцем у маркетингових, освітніх чи рекламних цілях (у тому числі в соціальних мережах та на вебсайті) із дотриманням анонімності та захистом персональних даних Замовника.

РЕКВІЗИТИ

Фізична особа-підприємець

ФОП МАЦУЛЯК ДІАНА ВІТАЛІЇВНА

ЄДРПОУ/РНОКПП:3563212389

Реквізити рахунку: UA363077700000026002411219051

Адреса: Україна, Вінницький рн., смт. Лука-Мелешківська
